

אמנות בינלאומיות לביטחון סוציאלי

אמנות בינלאומיות לביטחון סוציאלי הן הסכמים דו-צדדיים שישראל חתמה עליהם עם מדינות שונות. מטרתן העיקרית: להבטיח שאדם שעבד בשתי מדינות שונות לא יאבד זכויות סוציאליות, לא יחויב בכפל דמי ביטוח, ויוכל לצרף את תקופות הביטוח שצבר בכל מדינה לצורך קבלת קצבאות.

מדינות האמנה — רשימה מלאה

ישראל חתמה על שני סוגי אמנות:

אמנות רחבות (כוללות מרבית ענפי הביטוח):

מדינה	שנת כניסה לתוקף	ענפים עיקריים
גרמניה	1975	זיקנה, שאירים, נכות, נפגעי עבודה, ילדים
אוסטריה	1973	זיקנה, שאירים, נכות, נפגעי עבודה
בלגיה	1975	זיקנה, שאירים, נכות, נפגעי עבודה, ילדים
הולנד	1974	זיקנה, שאירים, נכות, נפגעי עבודה
דנמרק	1978	זיקנה, שאירים, נכות, נפגעי עבודה
שבדיה	1982	זיקנה, שאירים, נכות, נפגעי עבודה
נורווגיה	1987	זיקנה, שאירים, נכות, נפגעי עבודה
פינלנד	1999	זיקנה, שאירים, נכות, נפגעי עבודה
צ'כיה	2002	זיקנה, שאירים, נכות, נפגעי עבודה
בולגריה	2001	זיקנה, שאירים, נכות, נפגעי עבודה
רומניה	2012	זיקנה, שאירים, נכות
סלובקיה	2009	זיקנה, שאירים, נכות
אורוגוואי	1984	זיקנה, שאירים, נכות
רוסיה	2017	זיקנה, שאירים, נכות

אמנות מצומצמות (ענפים ספציפיים בלבד):

מדינה	תחום האמנה
צרפת	נפגעי עבודה בלבד
איטליה	נפגעי עבודה ואמהות (מצומצמת)
קנדה	זיקנה ושאירים (אך לא צירוף תקופות)
פולין	שיתוף פעולה כללי (מצומצמת)

i ארצות הברית — אין אמנה לביטחון סוציאלי! אולם, על-פי הסכם ידידות וספנות נפרד, מי שהתחיל לקבל קצבת זיקנה בישראל ועבר לארה"ב — ימשיך לקבל אותה שם.

שלושת עקרונות האמנות

עיקרון 1 — מניעת כפל תשלום דמי ביטוח:

אדם שעובד במדינת אמנה אינו חייב לשלם דמי ביטוח לישראל בו-זמנית. ככלל — משלמים רק למדינה שבה עובדים בפועל.

- עובד ישראלי שמשרד בישראל שלח אותו לעבוד במדינת אמנה לתקופה קצרה — בדרך כלל ממשיך לשלם בישראל בלבד (למשך עד שנתיים, עם אפשרות הארכה).
- עובד ישראלי שהתיישב במדינת אמנה ועובד שם — משלם רק במדינה ההיא.
- תושב ישראל שנוסע לטיול ואינו עובד — ממשיך לשלם דמי ביטוח מינימליים בישראל (266 ₪/חודש ב-2026).

עיקרון 2 — צירוף תקופות ביטוח (Totalization):

- כאשר אדם לא צבר תקופת אכשרה מלאה באף אחת מהמדינות בנפרד — ניתן לצרף את שתי התקופות יחד. לדוגמה: עולה מגרמניה עם 8 שנות ביטוח בגרמניה ו-6 שנות ביטוח בישראל — יחד: 14 שנה. זה עולה על 12 השנים הנדרשות, ולכן הוא זכאי לקצבה חלקית מישראל וחלקית מגרמניה.
- כל מדינה תשלם קצבה חלקית בהתאם לתקופת הביטוח שנצברה בה בלבד (לא כפול).
- התנאי: תקופות הביטוח לא חופפות — כלומר, לא ניתן לספור את אותה תקופה בשתי המדינות.

☒ מה זה אומר בפועל? עולה שהיה מבוטח בגרמניה / הולנד / שבדיה ועלה לישראל — גם אם לא עמד בתקופת האכשרה הישראלית לבד, הוא עשוי להיות זכאי לקצבה חלקית מישראל! חובה לבדוק.

עיקרון 3 — המשך תשלום קצבאות בין המדינות:

- מי שמקבל קצבת זיקנה מישראל ועובר לגור במדינת אמנה — ממשיך לקבל את קצבת הזיקנה הישראלית גם אם חדל להיות תושב ישראל.
- מי שעזב לפני שהתחיל לקבל קצבה, ועבר למדינת אמנה — עשוי להיות זכאי לקצבה בהגיעו לגיל פרישה, גם ללא תושבות ישראלית.

ב.3 — ענפי הביטוח הכלולים באמנות

לא כל ענפי הביטוח נכללים בכל אמנה. הטבלה מפרטת ענפים אפשריים:

ענף ביטוח	נכלל ברוב האמנות הרחבות?
זיקנה (קצבת אזרח ותיק)	☒ כן — בכל האמנות הרחבות
שירים	☒ כן — בכל האמנות הרחבות
נכות כללית	☒ כן — ברוב האמנות הרחבות
נפגעי עבודה	☒ כן — ברוב האמנות הרחבות
קצבת ילדים	☐ חלקי — בחלק מהאמנות
דמי לידה (אמהות)	☐ חלקי — בחלק מהאמנות
אבטלה	☒ לא — כמעט בכלל לא נכלל
סיעוד	☒ לא — אינו נכלל באמנות
ניידות	☒ לא — אינו נכלל באמנות
השלמת הכנסה	☒ לא — אינו נכלל באמנות

צירוף תקופות ביטוח — פירוט

א. לקצבת זיקנה:

- תקופות ביטוח מישראל ומדינת האמנה מצטרפות לצורך השגת תקופת האכשרה הנדרשת.

- כל מדינה משלמת קצבה חלקית — יחסית לחודשי הביטוח שנצברו בה בלבד.
- ניתן לקבל קצבה חלקית משתי המדינות בו-זמנית — אין מניעה, זה המטרה!

⚠ לדוגמה: אדם עם 9 שנות ביטוח בהולנד ו-4 שנות ביטוח בישראל — בישראל לבד הוא לא עמד ב-12 שנים. עם צירוף: 13 שנה. ישראל תשלם קצבה חלקית יחסית ל-4 השנים שלו. הולנד תשלם קצבה חלקית יחסית ל-9 השנים שלה.

ב. לקצבת שאירים:

- תקופות ביטוח של הנפטר בשתי המדינות מצטרפות לבדיקת הזכאות.
- אם הנפטר לא צבר תקופת ביטוח מלאה — ייתכנו קצבות חלקיות מכל מדינה.
- אם המנוח לא השלים אפשרה בשום מדינה — שאיריו עדיין עשויים לקבל קצבות חלקיות בהתאם לתקופות שנצברו.

ג. לקצבת נכות:

- כאשר מבקש קצבת נכות גר במדינת אמנה, ישראל תבחן זכאות לפי החוק הישראלי.
- לקצבת נכות מישראל — נדרש שהיה מבוטח בישראל לפחות 12 חודשים רצופים לפני שנעשה תושב ישראל.
- אם מקבל נכות ממדינה אחת ולוקה בנכות נוספת במדינה השנייה — תיבחן הזכאות לנכות נוספת. קצבת הנכות הראשונה לא תיפגע.
- לא ניתן לקבל קצבת נכות בו-זמנית משתי המדינות על אותה נכות.

שהייה בחו"ל עם קצבת זיקנה ישראלית

מצב	מה קורה לקצבה הישראלית?
שהות זמנית בכל מדינה — עד 3 חודשים	משולמת אוטומטית לחשבון בישראל
שהות ממושכת — מדינת אמנה	ממשיכה להיות משולמת לפי כללי האמנה
שהות ממושכת — מדינה ללא אמנה	ממשיכה להיות משולמת אם עמד בתנאים (144 חודשי ביטוח, 12 מהם סמוך לגיל הזכאות)
מעבר קבע לארה"ב (הסכם ידידות)	ממשיכה להיות משולמת — למרות שאין אמנה
שהייה במדינת אויב	✗ הקצבה מופסקת לאלתר

i 'אישור חיים': מי שמקבל קצבת זיקנה ישראלית בחו"ל חייב להמציא פעם בשנה אישור חיים — חתום ע"י קונסוליה ישראלית, נוטריין מוכר, או רשות מקומית במדינה שבה מתגורר.

השלמת הכנסה ואמנות

⚠ חשוב: השלמת הכנסה אינה נכללת באמנות! מי שגר מחוץ לישראל — לא זכאי להשלמת הכנסה, גם אם גר במדינת אמנה. השלמת הכנסה ניתנת רק לתושבי ישראל.

- חריג לשהות זמנית בחו"ל: מקבלי השלמת הכנסה רשאים לשהות בחו"ל עד 72 ימים בשנה קלנדרית ולא יותר מ-3 פעמים — ותוספת ההשלמה תמשיך להישלח. בלי קשר אם המדינה היא מדינת אמנה או לא.

7.ב — הגשת תביעה לקצבה ממדינת אמנה

ממי מגישים תביעה?

- ניתן להגיש את התביעה למדינת האמנה דרך המוסד לביטוח לאומי בישראל — האגף לקשרי חוץ מטפל בהעברה.

- לא חובה לנסוע לחו"ל להגיש תביעה.
- ניתן להגיש בכתב / פנייה מקוונת / בסניף ראשי (רח' הצבי 11, ירושלים, א' ו-ה' בלבד).

מסמכים נדרשים בדרך כלל:

- אישור על תקופות הביטוח במדינת האמנה (מונפק על-ידי הביטוח הלאומי במדינה ההיא).
- טופס תביעה — ממולא בשפה הרלוונטית ובכתב ברור.
- אישורים רפואיים עדכניים (לקצבת נכות) — באנגלית ככל האפשר.
- תעודת זהות / דרכון.
- אישורי עבודה / ביטוח מהמדינה האחרת.

i זמן טיפול בתביעה לשאירים מגרמניה: עד 12 חודשים מקבלת כל המסמכים. מומלץ להגיש מוקדם ככל האפשר. ניתן לשלוח תביעה גם בדוא"ל.

פטור מדמי ביטוח לאומי למי שמבוטח במדינת אמנה

- עובד ישראלי שמבוטח במדינת אמנה ומשלם שם דמי ביטוח — חויב בדמי ביטוח בריאות ישראליים בלבד (לא דמי ביטוח לאומי).
- אישה נשואה שיצאה לרילוקיישן עם בעלה — נחשבת כעקרת בית ופטורה מדמי ביטוח.
- מי שעובד במדינה ללא אמנה ובמקביל נשאר תושב ישראל — חייב לשלם דמי ביטוח מינימליים לישראל (266 נ"ח/ב-2026).

השוואה: גמלת זיקנה מיוחדת לעומת קצבה רגילה דרך אמנה

פרמטר	גמלה מיוחדת (משרד האוצר)	קצבה חלקית דרך אמנה
למי מיועד	עולה שלא נכנס לביטוח ישראלי	מי שביטח בשתי מדינות
מימון	משרד האוצר	ביטוח לאומי ישראלי (חלק ישראלי)
תוספת ותק	✗ אין	☑ יחסי לתקופת ביטוח ישראלית
קצבה נוספת ממדינה שנייה	☑ אפשרי (אמנה)	☑ כן — מוטרת האמנה
מבחן הכנסות עד 70	מעבודה בלבד	רגיל (עבודה ולא מעבודה)
השלמת הכנסה	☑ זכאי	☑ זכאי (אם תושב ישראלי)
תוקף בחו"ל	לא — תלוי תושבות	לפי כללי האמנה

נקודות מפתח ורשימת בדיקה ליועץ

שאלות שחובה לשאול כל עולה / תושב חוזר:

1. מאיזו מדינה עלה/ה? האם מדינה זו חתומה על אמנת ביטוח סוציאלי עם ישראל?
2. בגיל כמה עלה/ה לישראל? האם לפני גיל הכניסה לביטוח (60–62 גבר / גיל פרישה לאישה)?
3. כמה שנים עבד/ה ושולמו עבורו/ה דמי ביטוח במדינת המוצא? האם ניתן לצרף לתקופת הביטוח הישראלית?
4. האם הגיש/ה תביעה לקצבה ממדינת המוצא? (לעיתים מדינות מחויבות לשלם גם ללא פנייה אבל עדיף לפנות!)
5. האם קיבל/ה קצבת נכות לפני גיל הפרישה? → זכאות לגמלה מיוחדת מגיל פרישה ללא מבחן הכנסות!
6. האם בן/בת הזוג מקבל/ת קצבה בישראל? → בדיקה אם מונעת זכאות לגמלה המיוחדת.
7. האם יוצא/ת לחו"ל לתקופות ממושכות? → בדיקת המשך קצבה / אישור חיים שנתי.
8. האם הכנסות מנכסים (שכ"ד, ריבית)? → בגמלה מיוחדת: לא נבחנות! בקצבה רגילה בין 67–70: כן נבחנות.

⚠ טעות נפוצה: יועצים רבים מניחים שמי שעלה מאוחר 'לא מגיע לו כלום'. בפועל — ייתכן שהוא זכאי לגמלה מיוחדת + קצבה חלקית מהמדינה הקודמת + השלמת הכנסה + תוספת עבור בן/בת זוג. חובה לבדוק!